

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1654/2537

นางพิกุล พิมพบุตร

โจทก์

นางอุดม ทองน้อยหรือพานเงิน

จำเลย

นางอุดม ทองน้อยหรือพานเงิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ จำเลยฎีกาอย่างคนอนาถาและให้ จำเลยนำเงิน ค่าธรรมเนียมมาเสียภายใน 15 วัน ต่อมาจำเลย ยื่นคำร้องขอวางเงิน ค่าธรรมเนียมศาล ศาลชั้นต้น สั่งว่า จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลเกิน กำหนด ยกคำร้อง และมีคำสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องขอวางเงิน ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกาเลย กำหนดเวลาเพียง 2 วัน จำเลยไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนคำสั่ง ของศาลชั้นต้น แต่เหตุผล ที่ต้องนำเงินมาวางล่าช้า ก็เพราะมีเหตุขัดข้อง เนื่องจากจำเลยมีฐานะยากจน ประกอบกับในช่วงนี้เป็นระยะที่ต้องใช้จ่าย เงินมาก ต้องใช้จ่ายเป็นค่าน้ำและ อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำนาและอยู่ในช่วงเปิดเทอมใหม่ของลูกจึงทำให้เงิน ขาดมือ เงินค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนมากพอสมควร กว่าที่จำเลยจะรวบรวมได้ก็ต้อง ล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วขอศาลฎีกาได้โปรด อนุญาตให้จำเลยได้วางเงินค่า ธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาและรับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระ ค่าทดแทนเป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 28 กันยายน 2535)เป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาสาลชั้นต้นได้สวนแล้วมี คำสั่งลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 ว่า จำเลยมิได้ยากจนจริง จึงให้ยกคำร้องของ จำเลย หากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงิน ค่าธรรมเนียมมาเสียภายใน 15 วัน(อันดับ 91,86,105)

ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน 2537 จำเลยยื่นคำร้อง ขอวางเงินค่าธรรมเนียมศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 107)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าระยะเวลา 15 วัน ตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยนำ เงินค่าธรรมเนียม มาเสียนั้น เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อจำเลย ได้ยื่นคำขอโดยทำ เป็นคำร้อง ศาลมีอำนาจที่จะ ออกคำสั่งให้ขยายเวลาตามที่กำหนดนั้นได้ แต่การ ขยายเวลาเช่นว่านี้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษและศาลได้มีคำสั่งหรือจำเลยมี คำขอขึ้นมาก่อน สิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 แต่กรณีนี้จำเลยยื่นคำขอขึ้นมากล้งสิ้น ระยะเวลา นั้น และมีได้มีพฤติการณ์พิเศษอีกทั้งเหตุที่อ้างในคำร้อง ก็มีใช้กรณีที่มี เหตุสุดวิสัย จึงไม่อาจที่จะอนุญาต ให้จำเลยวางเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกา และรับ ฎีกาจำเลยไว้ได้ ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็น พับ

พิจารณาแล้ว เห็นว่าระยะเวลา 15 วัน ตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียม มาเสียนั้น เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อจำเลย ได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ศาลมีอำนาจที่จะ ออกคำสั่งให้ขยายเวลาตามที่กำหนดนั้นได้ แต่การขยายเวลาเช่นว่านี้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษและศาลได้มีคำสั่งหรือจำเลยมีคำขอขึ้นมาก่อน สิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 แต่กรณีนี้จำเลยยื่นคำขอขึ้นมากล้งสิ้นระยะเวลานั้น และได้มีพฤติการณ์พิเศษอีกทั้งเหตุที่อ้างในคำร้อง ก็มีใช้กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย จึงไม่อาจที่จะอนุญาต ให้จำเลยวางเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกา และรับฎีกาจำเลยไว้ได้ ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สถิตย์ ไพเราะ-อากาศ บำรุงชีพ-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ